

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS PLANO DE SEGURO
PRINCIPAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA
DE VEÍCULOS**

Processo Susep: 15414.614145/2021-31

**Sura Responsabilidade Civil do
Condutor Durante a Mobilidade
Individual
Seguro Intermitente (período de
Cobertura ajustável)**

Dezembro/2025

Condições Contratuais atualizadas de acordo com a Lei nº 15.040/2024.

Sumário

1. Disposições Preliminares	3
2. Objeto do Seguro	3
3. Definições	4
4. Forma de Contratação	11
5. Âmbito Geográfico	11
7. Bens não Compreendidos pelo Seguro	13
8. Coberturas	13
9. Responsabilidade Civil Facultativa de Condutores de Veículos	13
11. Responsabilidade Civil do Segurado	15
12. Encargos de Tradução	16
13. Aceitação do Seguro	16
14. Início de Vigência do Contrato de Seguro	18
15. Renovação	18
16. Concorrência de Apólices	18
17. Pagamento do Prêmio	20
18. Cancelamento e Rescisão do Contrato	21
19. Atualização Monetária, Juros e Demais Obrigações Pecuniárias	21
20. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado	23
21. Regulação e Liquidação de Sinistros	23
22. Redução e Reintegração do Limite Máximo de Indenização	25
23. Perda de Direitos	26
24. Obrigações do Estipulante	27
25. Obrigações da Seguradora	29
26. Sub-Rogação de Direitos	29
27. Prescrição	29
28. Foro	29

Condições Gerais – Responsabilidade Civil Facultativa do Condutor Durante Mobilidade Individual

1. Disposições Preliminares

- 1.1. A Aceitação do Seguro estará sujeita à análise do Risco.
- 1.2. O registro deste plano de Seguro na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 1.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora, no site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
- 1.4. Este Seguro e suas Coberturas poderão ser contratados por pessoa física ou jurídica.
- 1.5. Este Seguro é por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a Apólice ou Certificado na data de vencimento, sem devolução dos Prêmios pagos nos termos da Apólice.
- 1.6. Seguros Sura S/A - CNPJ: 33.065.699/0001-27
- 1.7. Ouvidoria 0800 704 7099 de segunda à sexta-feira das 8:30 às 17:00, por e-mail: ouvidoria@Segurossura.com.br ou Caixa Postal 1903, CEP 20010-974.
- 1.8. Este seguro será regido e interpretado de acordo com a legislação vigente no território nacional.

2. Objeto do Seguro

- 2.1. O Seguro de Responsabilidade Civil é aquele que garante ao Segurado, quando responsabilizado por Danos causados a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a anuência da Sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposições da Apólice ou Certificado de Seguro.
- 2.2. Ao invés de reembolsar o Segurado, a Seguradora poderá oferecer a possibilidade de pagamento direto ao terceiro prejudicado.
- 2.3. O Seguro de Responsabilidade Civil Geral cobre, também, as despesas emergenciais (salvamento e contenção) efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os Danos causados a terceiros, atendidas as seguintes disposições:
 - 2.3.1. As despesas de salvamento e contenção cobertas por meio do presente Seguro, de acordo com as circunstâncias de cada ocorrência, podem ser efetivadas por outrem, que não o próprio Segurado, inclusive por autoridade competente, ressaltando-se, porém, que

a obrigação da Seguradora será cumprida nos exatos termos destas condições contratuais.

2.3.2. Caso o Segurado tome medidas para o salvamento e contenção de sinistros de interesses garantidos pela presente Apólice ou certificado de Seguro, em conjunto com medidas para o salvamento de sinistros de interesses não garantidos, as despesas serão arcadas respectivamente pela Seguradora e Segurado.

2.3.3. A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos Riscos cobertos pela Apólice ou certificado de Seguro.

2.3.4. As disposições desta cláusula não alteram e não ampliam as Coberturas objeto do presente contrato de Seguro, aplicando-se apenas às despesas de salvamento e contenção de sinistros incorridas durante o período de Vigência da Apólice.

2.4. Todas as Perdas e Danos decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o número de prejudicados ou reclamantes. Nesta hipótese, apenas um Limite Máximo de Indenização será de responsabilidade da Seguradora.

2.5. Os limites máximos de indenização estabelecidos para Coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

2.6. O Seguro intermitente prevê a interrupção e a reativação dos períodos de Cobertura dos Riscos cobertos de acordo com a conveniência do Segurado.

3. Definições

3.1. Aceitação do Risco: ato de aprovação após avaliação do Risco realizado pela Seguradora, conforme prazos estabelecidos nas normas vigentes.

3.2. Agravação do Risco: São os atos ou omissões que aumentam a probabilidade da ocorrência do risco do sinistro ou severidade dos danos, praticados pelo Segurado, prepostos, representantes, funcionários ou seu(s) Beneficiário(s), após a apresentação da Proposta do Seguro à Seguradora.

3.3. Apólice: documento que formaliza o contrato de Seguro. Abrange as cláusulas contratuais, estas subdivididas em Condições Gerais, Especiais e, opcionalmente, Condições Particulares. Contém os dados do Segurado, do objeto Segurado, o valor do Prêmio e as Coberturas contratadas, seus respectivos limites máximos de indenização e Franquias quando aplicadas.

3.4. Apólice à base de ocorrências (“occurrence basis”) - aquela que define, como objeto do Seguro, o pagamento e/ou reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de reparação de Danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela Seguradora, desde que:

- a) os Danos tenham ocorrido durante o período de Vigência da Apólice; e
- b) o Segurado pleiteie a garantia durante a mesma vigência ou durante os prazos prescricionais legais.

3.5. Apólice à base de reclamações ("*claims made basis*"): forma alternativa de contratação de Seguro de responsabilidade civil, em que se define, como objeto do Seguro, o pagamento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de reparação de Danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela Seguradora, desde que:

- a) os Danos tenham ocorrido durante o período de Vigência da Apólice ou durante o período de retroatividade; e
- b) o terceiro apresente a reclamação ao Segurado:
 - 1) durante a Vigência da Apólice; ou
 - 2) durante o prazo complementar, quando aplicável; ou
 - 3) durante o prazo suplementar, quando aplicável.

Ver "Data Limite de Retroatividade", "Prazo Complementar" e "Prazo Suplementar".

3.6. Apropriação indébita – caracteriza-se quando uma pessoa, sem consentimento do Segurado, apropria-se do bem objeto do contrato de Seguro como se proprietária fosse e não tivesse a intenção de restituí-lo ao Segurado.

3.7. Aviso de sinistro: comunicação formal feita pelo Segurado ou por seu representante da ocorrência de um evento/sinistro à Seguradora, descrevendo sua natureza e gravidade, tão logo tome conhecimento da ocorrência.

3.8. Boa-fé objetiva: princípio que impõe às partes o dever de agir com lealdade, honestidade, cooperação e transparência ao longo de toda a relação contratual, independentemente de intenção. No contrato de seguro, orienta comportamentos como a prestação correta de informações, o cumprimento de deveres contratuais e a abstenção de condutas que prejudiquem a outra parte ou desequilibrem a relação de confiança.

3.9. Certificado: documento emitido para cada segurado ou beneficiário no caso de contratação de apólice coletiva, quando da aceitação do proponente ou da renovação do seguro.

3.10. Cobertura: é a referência genérica dos Riscos cobertos no contrato de Seguro pela Seguradora.

3.11. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou Coberturas de um plano de Seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes a partir da contratação de pelo menos uma das Coberturas básicas.

3.13. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou Cobertura de um plano de Seguro, que eventualmente alteram as Condições Gerais.

3.14. Condições Particulares: cláusula ou conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e ou Especiais de um plano de Seguro, modificando ou até revogando disposições já existentes ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a Cobertura.

3.15. Corretor: profissional habilitado e autorizado a intermediar e promover contratos de Seguros, mediante remuneração.

3.16. Condutor: para efeito destas condições contratuais, entende-se condutor, aquele que conduz/dirige Veículos de passeio (carros e motos) e equipamentos de mobilidade individual (bicicletas convencionais e elétricas, patinetes, monociclos, dicitos, triciclos e quadriciclos).

3.17. Culpa: Conduta negligente, imprudente, imperita ou temerária, sem propósito preconcebido de prejudicar, mas do qual advenha danos, lesões ou prejuízos a terceiros.

3.17.1. Culpa Grave: Conduta caracterizada pela falta extrema de cautela, diligência ou prudência, em que o agente prevê a possibilidade do resultado danoso, ainda que não o deseje, e assume o risco de sua ocorrência. Equipara-se, em certos aspectos, ao dolo eventual.

3.18. Dano: Prejuízo sofrido pelo Segurado, sendo este indenizável ou não, de acordo com as condições contratuais do Seguro.

3.19. Dano Corporal / Dano físico a pessoa – Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico e/ou fisiológico, incluídas as doenças, a invalidez temporária ou permanente e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os Danos morais, os Danos estéticos, os Danos mentais, e os Danos materiais, embora, em geral, tais Danos possam ocorrer em conjunto com os Danos corporais ou em consequência destes. Ver “Dano Moral”, “Dano Pessoal”, “Dano Material”, “Dano Corporal” e “Dano Estético”.

3.20. Dano Estético – Espécie de Dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da aparência externa da pessoa, que embora não acarrete sequelas que interfiram no funcionamento do organismo, implicam redução ou eliminação de padrão de beleza.

3.21. Dano Material: Toda alteração de um bem tangível que reduza ou anule seu valor econômico. Ver “Bens materiais ou tangíveis”.

3.22. Dano moral: Noda ofensa ou violação que, mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa, ofenda aos seus princípios e Valores de ordem moral, tais como os que se referem à sua liberdade, à sua honra, aos seus sentimentos, à sua dignidade e/ou à sua família. Ao contrário do patrimônio material, trata-se de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico, ficando a cargo do Juiz no processo o reconhecimento da existência de tal Dano, bem como a fixação de sua extensão e eventual reparação devendo ser sempre caracterizado como uma punição que se direciona especificamente contra o efetivo causador dos Danos. A Cobertura para Danos Morais, prevista neste Contrato de Seguros, abrangerá as reclamações a tal título quando diretamente consequentes de Danos Pessoais ou Danos Materiais cobertos por este contrato de Seguro.

3.23. Dano pessoal – Danos causados à pessoa. Subdivide-se e, Danos corporais, Danos morais e Danos estéticos.

3.24. Despesas emergenciais – São gastos realizados pelo Segurado com medidas e procedimentos em carácter de urgência, com o objetivo exclusivo de tentar evitar e/ou minorar os Danos causados a terceiros, desde que estes Danos sejam cobertos pelo Seguro.

3.25. Documentos Contratuais: a apólice, o certificado e o endosso.

3.26. Dolo: ato consciente de má-fé, por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro, vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado ilícito.

3.26.1. Dolo Eventual: situação em que a pessoa, mesmo sem desejar diretamente o resultado danoso, age aceitando e assumindo conscientemente o risco de produzi-lo. Aplica-se quando o resultado era previsível e, ainda assim, a pessoa opta por seguir com a conduta.

3.27. Endosso: documento, emitido pela Seguradora, por intermédio do qual são alterados dados e condições do Risco Segurado inicialmente amparado pelo contrato de Seguro, com anuência do Segurado.

3.28. Equipamento de Mobilidade: são considerados os bens e/ou equipamentos pertencentes ao Segurado, ou a ele atribuída responsabilidade comprovada, que esteja destinado a mobilidade individual.

3.28.1. Alguns Exemplos de equipamentos de mobilidade individual: Monociclo, mobiletes, bicicletas, triciclo, quadriciclo, patinetes, patins, skates, *segway*, *winglet*, *hoverboard*, *tandem* dentre outros que possam se enquadrar nesta definição.

3.28.2. Importante: Não se enquadram nesta definição qualquer tipo de equipamentos e/ou bem que disponham de legislação específica em relação ao seu licenciamento, emplacamento ou normativo específico para contratação de Seguros.

3.29. Estipulante: pessoa física ou jurídica que contrata Apólice Coletiva de Seguros, ficando investido dos poderes de representação dos Segurados perante a Seguradora.

3.30. Evento Coberto: Acontecimento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevisível, previsto nas Coberturas do contrato de Seguro, ocorrido durante a vigência do Seguro.

3.31. Fato Gerador: é a causa de um evento Danoso. Quando existem várias causas, trata-se da causa que predomina e efetivamente produz o evento Danoso.

3.32. Franquia (Participação do Segurado): valor e/ou percentual definido no contrato de Seguro relativo à responsabilidade do Segurado, nos Prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos.

3.33. Foro – O âmbito geográfico da jurisdição competente e relativa ao contrato de Seguro, determinado na cláusula específica dessas Condições Gerais. Em se tratando de contrato de Seguro de Responsabilidade Civil, a Seguradora pode determinar a eleição de Foro especial para a apresentação e apreciação de reclamações de terceiros, especialmente em relação a sinistros ocorridos em países estrangeiros, na hipótese da Apólice garantir este tipo de extensão de Cobertura. Em tal circunstância, o Foro de eleição será aquele designado na Especificação da Apólice ou Certificado.

3.34. Limite Máximo de Indenização por Cobertura (LMI) – é o valor garantido pelo contrato de Seguro, em função da ocorrência de um ou mais sinistros durante a vigência do Seguro, abrangendo uma ou mais Coberturas contratadas. Os limites são independentes, não se somando tampouco se comunicando.

3.35. Limite Máximo de Garantia: valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em cada contrato de Seguro, por evento ou série de eventos cobertos.

3.36. Liquidação de Sinistro: é o processo que inicia os trâmites para pagamento da indenização ao Segurado, com base no relatório de regulação de sinistro.

3.37. Lucros Cessantes: são lucros que deixam de ser auferidos devido à paralisação de atividades e do movimento de negócios do Segurado.

3.38. Má-Fé: conduta contrária à boa-fé objetiva, qual seja, conduta que fere a honestidade, lealdade e transparência exigidas em qualquer relação contratual, caracterizada pela omissão ou distorção intencional de informações relevantes, com o objetivo de obter vantagem indevida ou induzir a outra parte a erro. No contrato de seguro são exemplos de má-fé declarar informações falsas no momento da contratação, alterações que possam modificar a avaliação inicial do risco, no sinistro, extensão do dano, omitir agravantes do risco (uso do bem para corridas ou transporte de cargas e/ou pessoas), simular sinistro, entre outras condutas.

3.39. Mobilidade Individual: para fins do presente Seguro entende-se como mobilidade individual o deslocamento físico realizado pelo Segurado, seja, em ambientes fechados ou via pública, caminhando ou transportando-se através do sistema de transporte

público, em Veículos coletivos privados, Veículos de passeio (carros e motos) ou em equipamentos de mobilidade individual (bicicletas, patinetes, monociclos, dicitos, quadriciclos e scooters).

3.40. Objeto Segurado: é o bem a ser garantido contra eventos cobertos, conforme as Coberturas contratadas e devidamente contidas no contrato de Seguro.

3.41. Oxidação: reação química que resulte no impedimento do funcionamento normal do objeto Segurado, levando seu desempenho funcional abaixo do padrão, considerando os parâmetros do fabricante, causada por contato direto com líquidos de qualquer espécie, bem como ocasionada por vapor, transpiração e ação de maresia.

3.42. Perda: de produção ou eliminação de expectativa de ganho ou de lucro, não apenas de dinheiro, mas de bens de maneira geral. No caso de tal expectativa se limitar a Valores financeiros, como dinheiro, créditos ou Valores mobiliários, usa-se a expressão “Perdas Financeiras”.

3.43. Perda Total: termo usado quando o valor que será gasto para reparação do sinistro envolvendo o objeto Segurado for inviável por qualquer motivo ou ainda quando os Valores para reparação superarem 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização da Cobertura.

3.44. Período Intermitente: é o período que determina o início e o término da Cobertura contratada, fixado de forma descontinuada por determinado(s) critério(s) de interrupção e recomeço, bem como de inclusão ou exclusão de Cobertura dos Riscos.

3.45. Prejuízo: qualquer Dano ou Perda que reduza a quantidade, qualidade, interesse ou valor de um bem.

3.46. Prêmio: importância paga pelo Segurado à Seguradora para que esta assumo o Risco previsto no contrato de Seguro e que o Segurado está exposto.

3.46.1. Prêmio Periódico: valor a ser pago para a garantia do Risco, com qualquer periodicidade compatível com as suas características e com a vigência da Cobertura, conforme opção especificada na proposta ou no bilhete; e

3.46.2. Prêmio Único: valor a ser pago para a garantia do Risco, calculado para a vigência integral da Apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

3.47. Prescrição: perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação ou a reparação de um dano, quando o interessado não age dentro do prazo legal.

3.48. Primeiro Risco Absoluto – é o tipo de contratação de Seguro em que a Seguradora responde pelos Prejuízos cobertos, realmente verificados, até o valor do Limite Máximo de Indenização da Cobertura atingida ou o limite máximo de responsabilidade da Apólice. A principal vantagem para o Segurado é que não se aplica rateio neste caso.

3.49. Proponente: pessoa física ou jurídica, que pretende fazer o Seguro, preenchendo e assinando uma Proposta de Seguro.

3.50. Proposta de seguro: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro, abrangendo, no caso de contratação ou renovação de apólices coletivas, tanto a proposta de contratação formalizada pelo estipulante, como as propostas de adesão dos segurados individuais.

3.51. Regulação de Sinistro: processo iniciado após a comunicação do sinistro à Seguradora, por meio do qual são apuradas suas causas, circunstâncias e a extensão dos danos. A regulação pressupõe o fornecimento, pelo Segurado, beneficiário ou terceiro, de todos os elementos e documentos necessários à análise do evento. Verifica-se ainda o cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelo Segurado. Confirmada a cobertura, inicia-se a fase de Liquidação de Sinistro, nos termos do contrato de seguro.

3.52. Reintegração: recomposição do valor do Limite Máximo de Indenização, relativo a uma ou mais Coberturas contratadas, e do Limite Máximo de Garantia do contrato de Seguro, na mesma proporção da redução sofrida, em razão de indenização paga.

3.53. Risco: evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevisível, independente da vontade do Segurado, que pode resultar em Prejuízos de natureza econômica e é assumido pela Seguradora, mediante o pagamento de Prêmio, desde que previsto nas condições existentes no contrato de Seguro.

3.54. Roubo: Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos, ou assalto à mão armada.

3.55. Salvado: bens que, se resgatados de um sinistro indenizado e que ainda possuam valor comercial, pertencem à Salvadora, tendo em vista a indenização paga ao Segurado.

3.56. Segurado: pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o Seguro em seu benefício pessoal ou de terceiro.

3.57. Seguro: contrato pelo qual a Seguradora, se obriga, mediante o recebimento de Prêmio, a indenizar o Segurado, de eventuais Prejuízos resultantes de eventos futuros e incertos, desde que previstos nas Condições do Seguro.

3.58. Sinistro: ocorrência de evento passível de Cobertura e indenização, desde que previsto no contrato de Seguro, durante o período de Vigência da Apólice ou Certificado Individual. Caso não esteja coberto pelo contrato de Seguro denomina-se evento Danoso não coberto ou evento não coberto.

3.59. Sub-rogação: é o direito da Seguradora de assumir, até o limite da indenização paga, os direitos e ações que caberiam ao Segurado ou ao beneficiário contra o terceiro responsável pelos danos. Ocorre automaticamente com o pagamento da indenização, nos termos da legislação aplicável.

3.60. Subtração de Bens: é a subtração do bem para si, ou para outrem, de coisa alheia sem violência contra pessoa e cometida:

- 3.60.1. Com destruição ou rompimento de obstáculos;
- 3.60.2. Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
- 3.60.3. Com a participação de duas ou mais pessoas, ou ainda;
- 3.60.4. Mediante emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por inquérito policial.

3.61. Valores – dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, joias, obras de artes, cheques, títulos de créditos de qualquer espécie, selos, Apólices e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro.

3.62. Veículo: para efeito do presente Seguro, a definição de Veículo aplica-se exclusivamente para automóveis e motocicletas de passeio, destinados a mobilidade individual e/ou familiar do Segurado.

3.63. Vigência: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

3.64. Vigência reduzida de contrato: quando o período de vigência é fixado em meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios passíveis de contratação, conforme estabelecido no contrato de Seguro.

3.65. Vistoria / Inspeção de Sinistro: avaliação por parte da Seguradora ou por pessoa autorizada por esta, após a ocorrência do sinistro, com finalidade de qualificar e quantificar os Danos ou Prejuízos gerados no bem segurado.

4. Forma de Contratação

Todas as Coberturas constantes nestas Condições Gerais e Especiais serão contratadas a Primeiro Risco Absoluto.

5. Âmbito Geográfico

5.1. As disposições deste contrato de Seguro aplicam-se exclusivamente a Danos ocorridos e reclamados no Território Brasileiro, salvo estipulação expressa em cláusula específica.

6. Riscos Excluídos

O presente Seguro não garante, quaisquer Perdas e Danos decorrentes de:

- a) Lucros Cessantes;**
- b) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, maresia, mofo, ferrugem, umidade ou chuva;**
- c) Riscos provenientes de contrabando, descaminho, transporte ou comércio ilegais;**
- d) Uso inadequado do equipamento, no que se refere ao trânsito em lugar indevido ou proibido pelas regras de mobilidade urbanas de tráfego;**
- e) Negligência do Segurado, na utilização dos Veículos ou equipamentos de mobilidade individual, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;**
- f) Danos preexistentes à data de início de vigência do Seguro;**
- g) Danos cujas causas, embora possam estar associadas a fatores externos ou não sejam perceptíveis no uso do Veículo ou Equipamento de Mobilidade, não são súbitas, mas cumulativas e de agravamento ao longo do tempo, como por exemplo, mas não se limitando a: corrosão, cavitação, fadiga, incrustação, ferrugem ou Oxidação, etc;**
- h) Danos aos ou pelos Veículo ou Equipamento de Mobilidade individual que necessitem de habilitação específica para sua condução, quando o Segurado não estiver devidamente habilitado para conduzi-lo;**
- i) Perdas ou Danos causados por atos ilícitos Dolosos, ou culpa grave equiparável ao Dolo, praticados pelo Segurado pessoa física, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, inclusive para pessoa jurídica, relacionados aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes;**
- j) Danos e Perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;**

k) Conserto à revelia, ou seja, providência de reparo/substituição dos bens sinistrados sem prévia comunicação à Seguradora e anuência desta, impossibilitando a caracterização do evento e constatação dos Danos.

7. Bens não Compreendidos pelo Seguro

O presente Seguro não abrange quaisquer tipos de bens pertencentes ao Segurado que não estejam especificados nas Coberturas contratadas.

8. Coberturas

8.1. Todas as Coberturas poderão ser contratadas de forma independente, não existindo nenhuma Cobertura básica de contratação obrigatória.

8.2. Responsabilidade Civil de Condutores de Veículos

8.3. Responsabilidade Civil do Segurado

9. Responsabilidade Civil Facultativa de Condutores de Veículos

9.1. A presente cobertura é de contratação obrigatória e tem o objetivo de garantir o reembolso das quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresse pela Seguradora, relativas a reparações por danos involuntários corporais ou materiais ocorridos durante a vigência deste Seguro, causados a Terceiros e que sejam decorrentes de acidentes relacionados com o uso do Veículo Segurado especificado na Apólice ou no Certificado de Seguro.

9.1.1. Limite Máximo de Indenização das Coberturas:

a) Cobertura de Danos Materiais: após a constatação dos danos materiais causados a terceiros, a Seguradora poderá optar pelo reembolso ao Segurado das despesas comprovadas ou indenizar diretamente o envolvido até o Limite Máximo de Indenização contratada para esta cobertura.

b) Cobertura de Danos Corporais: após a constatação dos danos corporais causados a terceiros, a Seguradora poderá optar pelo reembolso ao Segurado das despesas comprovadas ou indenizar diretamente o envolvido até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura.

b.1.) Estarão também amparados pela presente cobertura:

- I. Lucros Cessantes diretamente decorrentes de Danos Corporais causados a Terceiros, cobertos pelo presente Contrato de Seguro.
- II. Danos Morais e/ou Danos Estéticos decorrentes de Danos Corporais causados a Terceiros, cobertos pelo presente Contrato de Seguro.

- III. Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, até R\$ 1.000,00 ou até 5% do Limite Máximo de Indenização, o que for menor, contratado para a garantia de Danos Materiais.

c) Cobertura de Honorários Advocatícios e Custas Judiciais

Serão igualmente reembolsáveis:

I – as despesas com custas judiciais do foro civil e com honorários de advogados nomeados pelo segurado, desde que o evento que originou a ação judicial contra o segurado e o pedido do terceiro, estejam amparados pelo contrato de seguro. Essas despesas, a critério do segurado, poderão ser pagas antecipadamente, mediante apresentação da contestação protocolizada, ou ao final do processo judicial. No caso dos honorários, o reembolso não poderá ultrapassar **20% do Limite Máximo de Indenização especificado na Apólice ou no Certificado de Seguro**, o que for menor, limitado a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto às custas judiciais, haverá reembolso somente com relação aos pedidos cobertos. Além disso, eventual reembolso dos honorários ficará condicionado ao envio, análise prévia e validação da Seguradora do contrato de prestação de serviços advocatícios, sob pena de perda do direito ao reembolso do valor pago a título de honorários advocatícios.

Em hipótese alguma, o reembolso poderá ultrapassar o limite da cobertura contratada na Apólice ou Certificado de Seguro.

12.3. Riscos Excluídos

Além dos Riscos mencionados no item 6. Riscos Excluídos das Condições Gerais, não estarão amparados pela presente Condição Especial:

- a) Danos cuja reparação o Segurado se compromete a fazer sem a prévia e expressa autorização da Seguradora;
- b) Prejuízos patrimoniais e Lucros Cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por Danos Corporais cobertos por este Seguro;
- c) Acidentes provocados por fenômenos da natureza, tais como: chuva, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio, erosão, deslizamento de terra, alagamento, ou qualquer outra convulsão da natureza.
- d) Qualquer Equipamento de Mobilidade individual: Monociclo, bicicletas convencionais ou elétrica, patinetes, monociclos, diciclos, triciclos e quadriciclos;

- e) Quaisquer Danos ocasionados a terceiros quando o Segurado não estiver conduzindo o Veículo (carro ou moto) causador do acidente;
- f) Qualquer tipo de Dano Material ainda que relacionado ao acidente coberto.

12.4. Ratificação

Ratificam-se todas os demais termos e condições que não foram alterados pelo texto da presente cobertura.

11. Responsabilidade Civil do Segurado

11.1. Quando contratada a presente Cobertura, tem o objetivo de garantir o reembolso das quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reparações por Danos Corporais e/ou Danos Materiais involuntários ocorridos durante a vigência deste Seguro, causados a terceiros e que sejam decorrentes de:

- a) Acidentes relacionados com a condução, pelo Segurado, seu cônjuge ou seus filhos menores que estiverem sob sua guarda, de qualquer Equipamento de Mobilidade Individual;
- b) Acidentes causados por animais domésticos pelos quais o Segurado seja responsável;
- c) Quaisquer acidentes provocados pelo Segurado, seu cônjuge ou seus filhos menores que estiverem sob sua guarda, durante sua Mobilidade Individual, nos termos definidos no subitem 3.32. destas Condições Gerais.

11.2. Riscos Excluídos

Além dos Riscos mencionados no item 6. Riscos Excluídos das Condições Gerais do Seguro Responsabilidade Civil Condutor Durante a Mobilidade Individual, não estarão amparados pela presente Condição Geral:

- a) Danos Materiais cuja reparação o Segurado se compromete a fazer sem a prévia expressa autorização da Seguradora;
- b) Prejuízos patrimoniais e Lucros Cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por Danos Corporais e Materiais cobertos por este Seguro;
- c) Acidentes provocados por fenômenos da natureza, tais como: chuva, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio, erosão, deslizamento de terra, alagamento, ou qualquer outra convulsão da natureza.

11.3. Ratificação

Ratificam-se todos os demais termos e condições que não foram alterados pelo texto da presente Cobertura.

12. Encargos de Tradução

Correrão por conta da Seguradora eventuais encargos de tradução.

13. Aceitação do Seguro

13.1. A Seguradora deverá se manifestar sobre a aceitação ou a recusa da proposta antes da data prevista para início de vigência do contrato de Seguro.

13.2. A celebração, a alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio de bilhete.

13.3. A proposta escrita ou transmitida através de meios remotos conterá os elementos essenciais ao exame e aceitação do Risco.

13.4. O Proponente receberá da Seguradora obrigatoriamente o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.

13.5. As propostas estarão sujeitas à análise da Seguradora, que terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos contados da data do seu recebimento para se manifestar quanto à aceitação ou recusa desta. A Seguradora comunicará formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

13.5.1. A emissão e o envio da apólice ou certificado dentro do prazo de que trata o item 13.5 substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.

13.6. A Seguradora poderá dispensar o período de análise da proposta, aceitando automaticamente os Riscos propostos.

13.7. A ausência de manifestação da Seguradora no prazo previsto no item 13.5 caracterizará a aceitação tácita da proposta.

13.7.1. A data de aceitação da proposta será aquela que ocorrer primeiro entre:

- I - a data da manifestação expressa pela Seguradora;
- II - a data de emissão da apólice ou certificado com consequente envio e/ou disponibilização do documento contratual; ou
- III - a data de término do prazo previsto no item 13.5, quando caracterizada a aceitação tácita da proposta prevista no item 13.7.

13.8. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no subitem 13.5. será interrompido e será reiniciado a partir da data em que se der a entrega da documentação requerida.

13.9. No caso de Proponente pessoa física, a solicitação de documentos complementares pela Seguradora só poderá ocorrer uma única vez.

13.10. Em se tratando de Proponente pessoa jurídica, poderá haver mais de uma solicitação de documentos complementares durante o prazo previsto neste item, desde que a Seguradora justifique o pedido de novos elementos para avaliação do Risco.

13.13. A emissão da Apólice, do certificado ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data da aceitação da proposta.

13.12. A qualquer tempo poderá o Segurado assinar nova proposta ou solicitar alterações no contrato de Seguro por meio de Endosso, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do Prêmio, quando couber.

13.13. No caso de recusa da proposta, a Cobertura será encerrada imediatamente.

13.14. Nos casos em que a proposta for recusada e que o Prêmio do Seguro já tenha sido pago, o valor do adiantamento será devolvido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da formalização da recusa, sendo deduzido da parcela do Prêmio adiantado o período que a proposta permaneceu em análise pela Seguradora.

13.14.1. Em caso de recusa da proposta dentro dos prazos previstos, a Cobertura prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante ou o Corretor de Seguros tiver conhecimento formal da recusa.

13.15. Se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, o valor da devolução do Prêmio será corrigido pela variação positiva do INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) correspondente ao período decorrido entre a data de formalização da recusa e a data da efetiva devolução, independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez.

13.15.1. Na hipótese de não cumprido o prazo máximo fixado, o valor devido estará sujeito a juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o subitem anterior ou o que vier substituí-lo.

13.16. No caso de extinção do INPC-IBGE, a Seguradora passará a utilizar o IPC/FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor /Fundação Getúlio Vargas).

13.17. Na contratação por meios remotos, o Segurado poderá desistir do contrato de Seguro no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data da formalização da proposta, no caso de contratação por Apólice ou por certificado individual.

13.18. A solicitação de desistência pode ser feita mediante requerimento físico entregue junto à Seguradora ou por meios remotos.

13.19. O prazo para a desistência da contratação do Seguro, não se aplica aos casos em que a Cobertura do Risco já tenha iniciado durante o período de arrependimento ou nos casos em que serviços já tiverem sido utilizados.

14. Início de Vigência do Contrato de Seguro

14.1. As datas e os horários de início e término da vigência do Seguro serão indicados nas Apólices, nos certificados de Seguro e nos Endossos.

14.2. O período de vigência de cada uma das Coberturas disponíveis para contratação, será especificado em meses, dias, horas e/ou minutos de acordo com a opção definida pelo Corretor/Segurado e aceita pela Seguradora.

14.3. Nos casos de interrupção e recomeço, e de inclusão ou exclusão de Coberturas dos Riscos não preestabelecidos no início da contratação, os inícios e fins de tais Coberturas, fixados em dias, horas, minutos, trechos ou outros critérios passíveis de contratação serão estabelecidos no decorrer da vigência de contrato de Seguro, por meio de Endosso ou certificado.

15. Renovação

15.1. A renovação automática do presente Contrato de Seguro, quando previsto, nos mesmos termos e condições, ocorrerá somente uma única vez.

15.2. Decorrido o prazo contratual renovado automaticamente, as demais renovações do Seguro deverão ser solicitadas pelo Segurado antes do seu vencimento, para que a Seguradora analise todos os aspectos necessários, e possa se decidir sobre a aceitação ou recusa do Risco.

16. Concorrência de Apólices

16.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo Seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos Riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de Perda de direito.

16.2. O Prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por Cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas realizadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de Danos a terceiros, com objetivo de minorar Prejuízos, desde que devidamente comprovadas ou, na ausência de comprovantes, que possam ser confirmadas por vistoria

efetuada pela Seguradora;

b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.

16.3. De maneira análoga, o Prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais Coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento, limitada a 5% do Limite Máximo de Indenização ou R\$ 1.000,00, o que for menor, comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b) Valor referente aos Danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o Dano ou salvar a coisa;

c) Danos sofridos pelos bens Segurados.

16.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do Prejuízo vinculado à Cobertura considerada.

16.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por Coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos Riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

I - Será calculada a indenização individual de cada Cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, Franquias, participações obrigatórias do Segurado, Limite Máximo de Indenização da Cobertura e cláusula de rateio;

II – Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada Cobertura, na forma abaixo indicada:

a) Se, para cada uma determinada Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas Coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Indenização, a indenização individual de cada Cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada.

a.1) Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às Coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos Prejuízos e limites máximos de indenização.

a.2) O valor restante do Limite Máximo de Indenização da Apólice ou Certificado será distribuído entre as Coberturas concorrentes, observados os Prejuízos e os

limites máximos de indenização destas Coberturas.

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.

III – Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das Coberturas concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos Prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;

IV – Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao Prejuízo vinculado à Cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

V - Se a quantia estipulada no inciso III deste artigo for maior que o Prejuízo vinculado à Cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do Prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

16.6. A sub-rogação relativa a Salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização paga.

16.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os Salvados e repassar a quota parte, relativa ao produto desta negociação às demais participantes.

16.8. Esta cláusula não se aplica às Coberturas que garantam morte e/ou invalidez.

17. Pagamento do Prêmio

17.1. As datas de pagamento do Prêmio, à vista ou parcelado, serão definidas no momento de contratação do Seguro e constarão da proposta, da Apólice, do certificado e do Endosso.

17.2. Fica, ainda, entendido e acordado que se ocorrer sinistro cuja Cobertura esteja amparada pelo presente Seguro, dentro do prazo de pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

17.3. No caso de fracionamento do Prêmio Único, configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da Cobertura será ajustado de forma proporcional ao Prêmio efetivamente pago.

17.4. Tratando-se de Prêmio Periódico, e o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado, a sociedade Seguradora poderá cancelar o Seguro ou, alternativamente, de forma isolada ou combinada:

17.4.1. Garantir a Cobertura dos sinistros ocorridos durante o período de inadimplência, podendo haver a cobrança do Prêmio devido ou, quando for o caso, seu abatimento do valor da indenização; ou

17.4.2. Suspender a Cobertura durante o período de inadimplência, sendo vedada a cobrança dos Prêmios referentes a este período.

17.5. Os prazos de suspensão e tolerâncias mencionados nos subitens 17.3.1. e 17.3.2., serão especificados nas Apólices e Certificados de Seguro.

17.5.1. Havendo a possibilidade de reabilitação do período de Cobertura securitária, após a suspensão por falta de pagamento do Prêmio, as definições estabelecidas para a respectiva reabilitação, serão especificadas na Apólice ou Certificado de Seguro.

17.6. Quando a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do Prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente dos bancos.

17.7. Fica vedado o cancelamento do Seguro cujo Prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a Instituições Financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

17.8. Para os Seguros emitidos com Período Intermitente, não se aplica a tabela de prazo curto, devendo a devolução de Prêmio e o ajuste de vigência, quando aplicáveis, serem calculados proporcionalmente ao tempo de Cobertura decorrido em função do tempo de Cobertura contratado.

17.9. Para vigência inferior a 24 (vinte e quatro) horas, não haverá restituição de Valores em caso de cancelamento do Seguro após o início do período de Cobertura.

18. Cancelamento e Rescisão do Contrato

18.1. A qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes contratantes e com a concordância recíproca, a Sociedade Seguradora poderá reter do Prêmio recebido a parte proporcional ao tempo de Cobertura decorrido.

18.2. A formalização da rescisão contratual será efetivada pela Seguradora através da emissão de Endosso de Cancelamento Apólice ou Certificado de Seguro.

19. Atualização Monetária, Juros e Demais Obrigações Pecuniárias

19.1. O pagamento dos Valores relativos à atualização monetária e aos juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais Valores do contrato.

19.2. A indenização devida, mas não paga no prazo de 30 (trinta) dias, será corrigida

pela variação positiva do INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apurada entre o último índice publicado antes da data de ocorrência do sinistro e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

19.2.2. No caso de extinção do INPC-IBGE, a Seguradora passará a utilizar o IPC/FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor /Fundação Getúlio Vargas).

19.2.3. A indenização devida, mas não paga no prazo de 30 (trinta) dias, será ainda acrescida dos juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo de 30 (trinta) dias, equivalentes à taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o item 19.2 ou o que vier substituí-lo.

19.3. Os Valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no item 19.2 acima, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

19.3.1. No caso de cancelamento do contrato: contado a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora.

19.3.2. No caso de recebimento indevido de Prêmio: contado a partir da data de recebimento do Prêmio.

19.3.3. No caso de recusa da proposta: contado a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

19.4. Os demais Valores (incluindo a indenização) das obrigações pecuniárias da Seguradora sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido no item 19.2. acima, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, a partir da data de exigibilidade. A critério da Seguradora, a atualização poderá ser aplicada a partir da data de exigibilidade, mesmo que a obrigação tenha sido paga dentro do prazo previsto.

19.4.1. Para o presente Seguro considerar-se-á a data da ocorrência do evento passível de Cobertura como data de exigibilidade.

19.5. A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

19.6. Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos das penalidades previstas na legislação aplicável, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada a regulamentação específica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro

dia posterior ao término do prazo fixado em contrato, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o item 19.2 anterior ou o que vier substituí-lo.

20. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado

Quando cabível, será definido por Cobertura um percentual e/ou valor fixo em relação ao Limite Máximo de Indenização contratado ou ainda um percentual dos Prejuízos apurados e, em algumas Coberturas, limitado por um montante mínimo.

21. Regulação e Liquidação de Sinistros

21.1. No caso de sinistro que possa vir a ser indenizado por este contrato, deverá o Segurado, ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito à indenização:

- a) Comunicá-lo imediatamente à esta Seguradora, pela via mais rápida ao seu alcance, sem Prejuízo da comunicação escrita;
- b) Fazer constar da comunicação formal data, hora, local, bens sinistrados e causas prováveis do sinistro;
- c) Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar os Prejuízos;
- d) Disponibilizar ao representante desta Seguradora acesso aos bens/equipamentos sinistrados, fornecendo todas as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a documentação para comprovação ou apuração dos Prejuízos;
- e) Preservar as partes danificadas e possibilitar a inspeção destas pelo representante desta Seguradora.
- f) Colaborar com a correta tramitação do sinistro, comunicando à Seguradora qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa que chegue ao seu conhecimento e que esteja relacionada ao sinistro. Em qualquer caso, o Segurado não poderá negociar, adquirir ou negar reclamações de terceiros prejudicados por sinistro, sem autorização expressa da Seguradora e nem tomar qualquer medida que possa prejudicar o direito de regresso da Seguradora contra o causador do Dano;
- g) Declarar a existência ou inexistência de outros Seguros cobrindo os mesmos Riscos.
- g) Facultar à Seguradora a adoção de quaisquer medidas, desde que legais, para elucidação do fato.

- h) Fornecer, de forma completa e tempestiva, toda a documentação e informações solicitadas pela Seguradora para fins de apuração, regulação e eventual liquidação do sinistro, nos prazos e condições indicados nas comunicações da Seguradora, sob pena de prejuízo à análise da cobertura e ao cumprimento das obrigações assumidas neste contrato. O descumprimento dessa obrigação pelo Segurado poderá acarretar a perda do direito à indenização, nos termos das cláusulas aplicáveis.

21.2. O reembolso das despesas efetuadas pelo Segurado a título de salvamento e/ou contenção, estão cobertas pelo presente seguro, limitada a 5% do Limite Máximo de Indenização ou R\$ 1.000,00, o que for menor.

21.3. Sempre que possível, a Seguradora realizará a regulação e a liquidação do sinistro de forma conjunta, visando à celeridade e à simplificação do processo. A adoção desse procedimento não afasta a necessidade de apresentação dos documentos exigidos, nem o cumprimento das demais condições contratuais previstas para a análise e o pagamento da indenização.

21.4. A Seguradora terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento de todos os documentos básicos previstos no item 21.12. Documentos Mínimos Exigidos em Caso de Sinistro, para se manifestar quanto à existência de cobertura para o evento informado no Aviso de Sinistro.

21.5. Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora se reserva o direito de solicitar novos documentos e/ou informações complementares, necessários à análise do sinistro. Caso haja solicitação de nova documentação o prazo para regulação de sinistro sofrerá suspensão, assim, a contagem do prazo voltará a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atingidas as exigências.

21.6. O pagamento de qualquer indenização com base neste contrato somente poderá ser efetuado após terem sido relatadas pelo Segurado as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados a preexistência dos bens, os Valores a indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao Segurado prestar toda a assistência para que isto seja concretizado.

21.7. Os atos ou providências que esta Seguradora praticar após o sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

21.8. Reconhecida a cobertura do sinistro comunicado, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização devida no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do referido reconhecimento. Caso, durante o prazo previsto para o pagamento da indenização, a Seguradora identifique a necessidade de apresentação de documento complementar estritamente relacionado à efetivação do pagamento, poderá suspender o referido prazo uma única vez, mediante solicitação formal e justificada ao Segurado. Nessa hipótese, o prazo será reiniciado a partir do atendimento da pendência.

21.9. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem Prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.

21.10. A Seguradora reserva-se o direito de realizar visita ao local de Risco e/ou local em que estiverem os bens sinistrados, a fim de apurar a causa do evento reclamado e suas consequências, bem como o montante dos Prejuízos sofridos pelo Segurado pela efetivação do evento previsto e coberto no contrato de Seguro.

21.11. A Seguradora compromete-se a indenizar o Segurado, prioritariamente, por meio da reparação ou substituição dos bens sinistrados, conforme os limites máximos de indenização e responsabilidade previstos na apólice.

Somente na hipótese de comprovada impossibilidade de reparação ou substituição — seja por indisponibilidade de mercado, obsolescência ou inviabilidade técnica — será adotada, em caráter excepcional, a indenização em dinheiro, com base nos valores de mercado vigentes na data da liquidação do sinistro.

21.12. Documentos Mínimos Exigidos em Caso de Sinistro

21.12.1. Em caso de eventual sinistro, dependendo das circunstâncias do evento, dos Riscos cobertos e Coberturas contratadas, a Seguradora exigirá minimamente os documentos abaixo relacionados.

21.12.1.1. Especificação detalhada de todos os Prejuízos sofridos.

21.12.1.2. Cópias dos documentos pessoais do Segurado e dos terceiros eventualmente envolvidos no sinistro.

21.12.1.3. Boletim de Ocorrência Policial.

21.12.1.4. Orçamentos para Reparos.

21.12.1.5. Demonstrativo de Custo e/ou Nota Fiscal de utilização de serviços.

21.12.1.6. Comprovantes de Despesas efetuadas no combate ao sinistro.

21.12.2. Além de relação dos documentos acima, é facultado a Seguradora a solicitação de documentação específica para apuração dos fatos e Prejuízos indenizáveis, conforme estabelece o subitem 21.5.

22. Redução e Reintegração do Limite Máximo de Indenização

Dado as características do presente Seguro, em caso de eventual sinistro haverá a redução dos Limite Máximo de Indenização contratado, no entanto, a Reintegração deste

limite ocorrerá de forma automática, não havendo a necessidade de solicitação do pedido de Reintegração de verba, sendo facultado à Seguradora a cobrança de Prêmio adicional para emissão do Endosso de Reintegração, mediante a formalização e concordância do Segurado antes de processar a emissão do Endosso.

23. Perda de Direitos

23.1. Sem Prejuízo do que consta nos demais itens destas condições e do que em lei esteja previsto, o Segurado perderá todo e qualquer direito com relação ao presente contrato nos seguintes casos:

- a) Se, por qualquer meio, no momento da contratação, durante a vigência do Seguro ou após a ocorrência de um sinistro, procurar obter benefício indevido ou ao qual não tenha direito do Seguro a que se refere esta Apólice;**
- b) Se recusar a apresentar toda e qualquer documentação que seja exigida e indispensável à comprovação do sinistro reclamado ou para levantamento de Prejuízos;**
- c) Se efetuar alteração no, ou do, Equipamento de Mobilidade individual Segurado, que resulte na agravação do Risco, sem prévia e expressa comunicação do Segurado e expressa anuência da Seguradora.**
- d) Se deixar de tomar toda e qualquer providência que seja de sua obrigação ou que estejam ao seu inteiro alcance, no sentido de evitar, reduzir ou não agravar os Prejuízos resultantes de um sinistro;**
- e) Se o Segurado, seu representante, ou seu Corretor de Seguros prestar qualquer declaração inexata ou omitir informações que possam influir direta ou indiretamente no conhecimento, análise e aceitação do Risco e na taxa para definição do Prêmio. Neste caso, não resultando de má-fé, a Seguradora adotará os seguintes procedimentos:**
 - e.1) Na hipótese de não ocorrência de sinistro: cancelamento do Seguro retendo do Prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao período decorrido;**
 - e.2) Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: cancelamento do Seguro, após o pagamento da indenização, retendo do Prêmio originalmente pactuado acrescido da diferença cabível de Prêmio, a parcela proporcional ao período decorrido;**
 - e.3) Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral: cancelamento do Seguro após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado, a diferença de Prêmio cabível.**
- f) Se não informar a esta Seguradora sobre:**

- f.1) A substituição ou alteração no Equipamento de Mobilidade individual Segurado;**
- f.2) A transmissão a terceiros do interesse no objeto Segurado;**
- g) Se o sinistro for devido à culpa grave ou Dolo do Segurado;**
- h) Se for constatada fraude ou má-fé;**
- i) Se deixar de comunicar imediatamente à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o Risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.**
 - i.1) A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do Risco, poderá dar ciência ao Segurado, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato de Seguro ou, mediante acordo entre as Partes, restringir a Cobertura contratada. A Seguradora poderá, ainda, dar continuidade ao contrato de Seguro.**
 - i.2) O cancelamento do contrato de Seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a ciência dada ao Segurado, nos termos do subitem anterior, e será restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.**
 - i.3) Na hipótese de continuidade do contrato de Seguro, a Seguradora emitirá Endosso adicional para cobrança da diferença do Prêmio cabível.**

24. Obrigações do Estipulante

24.1 São obrigações do Estipulante:

- 24.1.1. Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do Risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais.**
- 24.1.2. Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do Risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente.**
- 24.1.3. Fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de Seguro.**
- 24.1.4. Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na forma estabelecida pela Resolução aplicável aos Estipulantes, quando este for de sua responsabilidade**
- 24.1.5. Repassar os Prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente.**

24.1.5.1. Nos casos de Seguros contributários o não repasse de Prêmios a Seguradora, não implicará na suspensão de Cobertura securitária.

24.1.6. Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração.

24.1.7. Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora responsável pelo Risco, nos documentos e comunicações referentes ao Seguro, emitidos para o Segurado.

24.1.8. Comunicar, de imediato, à Seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade.

24.1.9. Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros.

24.1.10. Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao Seguro contratado.

24.1.11. Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e

24.1.12. Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação no Risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do Seguro, em caractere tipográfico maior ou igual ao do Estipulante.

24.1.13. É expressamente vedado ao Estipulante e ao subEstipulante, nos Seguros contributários:

a) Cobrar dos Segurados quaisquer Valores relativos ao Seguro, além dos especificados pela sociedade Seguradora;

b) Rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo Segurado;

c) Efetuar propaganda e promoção do Seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao Seguro que será contratado; e

d) Vincular a contratação de Seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

24.1.14. Sempre que existir o pagamento de remuneração ao Estipulante, este percentual será informado nos certificados individuais de Seguros e/ou propostas de adesão, assim como eventuais alterações nestes percentuais e/ou Valores monetários.

25. Obrigações da Seguradora

25.1. Incluir no contrato de Seguro todas as obrigações do Estipulante.

25.2. Informar ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante ou sub Estipulante, sempre que lhe solicitado.

25.3. Dar anuência a no mínimo três quartos do grupo Segurado em caso de modificações na Apólice do Estipulante que implicarem em ônus ou deveres aos Segurados.

26. Sub-Rogação de Direitos

Efetuada o pagamento da indenização, a Seguradora ficará sub-rogada, até o limite da importância paga, em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competirem ao Segurado contra o autor do Dano e/ou responsável por sua reparação, obrigando-se o Segurado ou seus sucessores a facilitar os meios e a fornecer os documentos necessários ao exercício desses direitos, sendo ineficaz qualquer ato que venha diminuir ou extinguir, em Prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere esta cláusula.

27. Prescrição

Decorridos os prazos estabelecidos na legislação vigente brasileira, opera-se a prescrição.

28. Foro

Fica eleito pelas Partes integrantes do presente contrato de Seguro, para solução de quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes das Coberturas deste, o Foro do domicílio do Segurado, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que possa se apresentar.

29. Despesas de Salvamento e/ou Contenção

São as despesas efetivamente incorridas pelo Segurado, ou por terceiros em seu nome, destinadas a:

- Na ocorrência de um sinistro, conter ou limitar seus efeitos sobre os bens segurados (despesas de contenção); e
- Proteger, resgatar ou preservar os bens segurados durante ou após a ocorrência de um sinistro, visando à redução dos prejuízos (despesas de salvamento).

Tais despesas, quando razoáveis, proporcionais e compatíveis com a natureza do risco, serão reembolsadas pela Seguradora até R\$ 1.000,00 (mil reais) ou 5% do Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice, o que for menor.

Para fins de aplicação do limite previsto, as Despesas de Contenção e/ou Salvamento são tratadas de forma conjunta, ou seja, o percentual incide sobre o total das duas. Não se confundem com despesas de prevenção ordinária, tais como manutenções rotineiras ou cuidados regulares de conservação dos bens, que não são objeto de reembolso.